



REGISTRO DE Propiedad
COPIA DE INSCRIPCION
FOJAS 204 N° 125 AÑO 2008



COMPRAVENTA, PROHIBICION Y MANDATO

ZOILA DEL CARMEN MONTECINO UMAÑA

A

MARIANELA DEL PILAR MELLA HUILCALEO

En Temuco, a 14 de Enero de 2008, entre doña **ZOILA DEL CARMEN MONTECINO UMAÑA**, chilena, soltera, dueña de casa, cédula nacional de identidad número 12.040.055 - K.-, domiciliada en calle Luis Casanueva N° 1069, Villa Ultracautín, de la comuna de Lautaro, en adelante "el vendedor", por una parte y por la otra doña **MARIANELA DEL PILAR MELLA HUILCALEO**, chilena, soltera, dueña de casa, cédula nacional de identidad número 13.961.145 - 4.-, domiciliada en el Fundo Los Laureles, Colonia Lautaro, de la comuna de Lautaro, en adelante "el comprador", ambos comparecientes mayores de edad, quienes acreditan sus identidades con sus cédulas respectivas, que en este acto me exhiben, declarando pertenecerles y exponen: **PRIMERO**. El vendedor declara ser dueño del inmueble consistente en SITIO y CASA, ubicado en calle Luis Casanueva N° 1069, Población Ultra Cautín, de la comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Novena Región, que corresponde al ROL SERVIU M7 - 17 del Plano de Loteo del Conjunto Habitacional de Viviendas Básicas denominado Población Ultra Cautín, archivado bajo el número 337 al final del Registro de Propiedad del año 1995 del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro, y que tiene los siguientes deslindes Norte: 16,50 metros con sitio 18; Sur: 16,50 metros con sitio Numero 16; Oriente: 7,30 metros con pasaje 2, y Poniente: 7,30 metros con sitio 12. Superficie 120,45 metros cuadrados.- El vendedor adquirió el dominio por compraventa que hizo al SERVIU NOVENA REGIÓN, representado por don FERNANDO ESPAÑA SALVO, según consta de instrumento privado de fecha 13 de Enero de 1997, protocolizado con el número 48 y se agregó con el número 45 ante el Notario Público de Nueva Imperial don Álvaro Gabriel Gajardo Swinburn.- El dominio del vendedor se encuentra inscrito a fojas 507 bajo el número 246, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro del año 1997.- La propiedad se encuentra enrolada en el Servicio de Impuestos Internos bajo el número 269 - 83, de la comuna de Lautaro.- **SEGUNDO**. Por este acto e instrumento, el vendedor doña **ZOILA DEL CARMEN MONTECINO UMAÑA**, vende, cede y transfiere al comprador doña **MARIANELA DEL PILAR MELLA HUILCALEO**, quien compra, acepta y adquiere para sí el inmueble individualizado en la cláusula anterior.- **TERCERO**. El precio de la compraventa definitiva es el equivalente, en moneda nacional a **290 Unidades de Fomento**, de acuerdo al valor de dicha unidad representa un total de \$ 5.674.505 pesos.- El precio de la compraventa definitiva es el resultado de las sumas que se señalan más adelante, enterándose de la siguiente forma: a) Con **280 Unidades de Fomento**, de acuerdo al valor de dicha unidad equivalente en pesos, moneda nacional, por su valor diario a la fecha del presente contrato, que corresponden al monto total del Certificado de Subsidio Habitacional serie: SAVC010200708345; certificado de fecha 20 de Diciembre de 2007, otorgado mediante Resolución Exenta N° 5625 de fecha 20 de Diciembre de 2007, del SERVIU IX Región. b) Con **10 Unidades de Fomento**, con cargo a la cuenta de ahorro para la vivienda de la parte compradora, número 62761338434 del Banco Estado.- El comprador faculta expresa e irrevocablemente al vendedor para que, en su nombre y representación, gire y perciba de la cuenta de ahorro para la vivienda antes individualizada.- b) El subsidio se pagará por el SERVIU IX Región y el ahorro se pagará por parte del Banco respectivo, al valor que tenga la Unidad de Fomento a la fecha de su pago efectivo, en consecuencia, el precio del inmueble se acuerda en unidades de fomento y se pagará a su equivalencia en pesos. De acuerdo a ello, el comprador confiere mandato al SERVIU NOVENA REGION para que en su nombre y representación y con cargo al subsidio obtenido por esta, proceda a pagar al vendedor el monto del subsidio antes señalado.- La parte vendedora se obliga a acompañar el Certificado de Subsidio Habitacional correspondiente y toda la documentación exigida por el Ministerio de la

**CARILLA
INUTILIZADA**



Urbanismo para el pago de dicho Certificado, renunciando desde ya a la acción por el no pago de dicho documento por incumplimiento de los requisitos para su pago por las normas legales y reglamentarias correspondientes. - El comprador declara en consecuencia que, el precio de la presente compraventa se encuentra totalmente pagado, otorgando por este concepto amplio y completo finiquito al vendedor.

CUARTO: Por este acto el vendedor conferirá mandato especial amplio al Sr. NOVENA REGIÓN, representado por don José Luís Sepúlveda Soza para que en consecuencia proceda a retener del valor del Certificado de Subsidio singularizado en la Cláusula Tercera precedente el **nueve por ciento** del precio total de la presente compraventa, esto es, la suma de **26,1 Unidades de Fomento** otorgando al SERVIU IX Región para pagar la suma antes señalada directamente a NEXO. a cheque nominativo o mediante cualquier otra forma de pago, por concepto de obligaciones pendientes con NEXO. Asimismo, NEXO. podrá requerir al SERVIU IX Región documentos de pago correspondientes, girados o emitidos a su propia orden o directamente a su favor y en general efectuar cualquier acto o trámite tendiente al pago y percepción de los valores indicados por el concepto ya señalado. **QUINTO** . La presente compraventa se hace como cuerpo cierto, en el estado en que actualmente se encuentra la propiedad, con todo lo plantado y edificado, con sus derechos, usos, servidumbres y servidumbres activas y pasivas, libre de todo gravamen, litigio, prohibición, embargo y expropiación y de todo ocupante ; respondiendo la parte vendedora del presente de acuerdo a la ley.- La parte compradora declara conocer y aceptar el estado de la propiedad. - **SEXTO** . La entrega material del inmueble deberá efectuarse en forma previa al ingreso al SERVIU IX Región de la solicitud de pago del precio de la compraventa pactada. - El ingreso de la solicitud de pago sólo podrá efectuarse una vez inscrita la compraventa y prohibición que da cuenta la presente escritura en los registros de derecho correspondan.- **SEPTIMO** . Las partes declaran conocer las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el programa "Fondo Solidario de Vivienda", modalidad adquisición de vivienda construida, regulado por el D. S. número 174 (V. y U.) del año 2005, y sus resoluciones correspondientes. **OCTAVO**. Para todos los efectos de este instrumento, las partes señalan como domicilio la ciudad de Lautaro y prorrogan la competencia para ante sus tribunales.- **NOVENO**. Por el presente instrumento y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 55 del D. S. 174 (V. y U.) del año 2005, el comprador viene en constituir sobre la propiedad individualizada en la cláusula primera, prohibición de enajenar la vivienda sin autorización del SERVIU Novena Región durante cinco años contados desde la fecha de su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.- El Conservador de Bienes Raíces respectivo inscribirá la prohibición en los registros correspondientes.- **DECIMO**. El comprador declara bajo juramento, conocer y aceptar la prohibición que le impone el citado decreto, como asimismo las sanciones que esta normativa establece, para el caso de su infracción.- **DÉCIMOPRIMERO**. Las partes comparecientes otorgan mandato especial e irrevocable a doña María Alejandra Curamil Reucan, cédula nacional de identidad número 18.743.133-6, para que en su representación otorgue la correspondiente escritura de cancelación, proceda a rectificar, complementar, enmendar, agregar o aclarar, por escritura pública o privada, cualquier error de hecho no sustancial que se hubiere incurrido en la presente escritura, con el solo fin de que el Conservador de Bienes Raíces respectivo pueda practicar las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que fueran procedentes.- **DÉCIMOSEGUNDO** . Las partes declaran cumplida en cuanto a plazo y condiciones cualquier promesa de compraventa celebrada entre ellas sobre la propiedad materia de esta escritura, otorgándose al respecto el más amplio, completo y recíproco finiquito.- **DECIMOTERCERO**. Las partes declaran que conocen que el inmueble objeto de la presente compraventa, se encuentra con su Certificado de Recepción Municipal Definitiva al día, Certificado que señala lo siguiente: Municipalidad de Lautaro . Dpto. de Obras . Certificado de Recepción N° 149/07 . El Director de Obras Municipales, que suscribe certifica que : La propiedad de la Sra. **ZOILA MONTECINO UMAÑA**, ubicada en Luis Casanueva N° 1069, Villa Ultracautín, de la comuna de Lautaro, registra los siguientes antecedentes : **SUPERFICIE**

**CARILLA
INUTILIZADA**



38,64 MTS² . PERMISO DE EDIFICACIÓN N° 68 del 21/07/1995 . RECEPCIÓN DEFINITIVA N° 71 del 28/11/1995 . SUPERFICIE AMPLIACIÓN 17,5 MTS² . PERMISO DE REGULARIZACIÓN N° 90 del 03/03/2000. RECEPCIÓN DEFINITIVA N° 90 del 03/03/2000. Acogida a D. F. L.. Es una vivienda social. Se extiende el presente certificado, a solicitud del propietario, para lo fines que estime pertinente. Hay firma. Hay timbre. EDUARDO BUSTOS VALDEBENITO. Director Depto. de Obras. Lautaro, 15 de Mayo de 2007. **DECIMOCUARTO.** El vendedor declara que no se encuentra obligado a tributar en base a contabilidad completa.- **DÉCIMOQUINTO.** En conformidad a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 18.196 de 1983, modificado por el artículo 1° de la Ley 19.514 de fecha 27 de Agosto de 1997, y al artículo 5° del Decreto Ley 1.847 de 1977, el presente instrumento se extiende aplicando el procedimiento de escrituración a que se refiere el artículo 68 de la Ley 14.171, modificado por el artículo 12 de la Ley 16.392 y el artículo 61 de la Ley 16.391, por lo que desde su fecha de protocolización se considerará como escritura pública para todos los efectos legales .- También, le son aplicables al presente contrato, las disposiciones del artículo 4° del decreto Ley N° 2.833 de 1979, en su texto sustituido por el artículo 41 de la Ley 18.591 de 1987, actualmente modificado por el artículo 2° de la Ley 19.514 de fecha 27 de Agosto de 1997, precitada, en cuya virtud los Conservadores de Bienes Raíces practicarán las correspondientes inscripciones, agregando al registro respectivo, copia autorizada del acto o contrato que da cuenta de la transferencia de dominio y de la constitución de los gravámenes y prohibiciones, efectuando las anotaciones pertinentes al final o al reverso de los mismos .- **DECIMOSEXTO.** Se acredita con Certificado de Avalúo Fiscal, que inmueble Rol 269 - 83 de la comuna de Lautaro, se encuentra exento de contribución a los bienes raíces.- **DECIMOSEPTIMO .** Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura, para requerir y firmar las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que procedan en los registros correspondientes del Conservador de Bienes Raíces respectivo de conformidad a la Ley.- Complementando la escritura que antecede el Notario deja constancia del siguiente documento: Contribuciones."SII. Fecha de Emisión: 07 de Enero de 2008. Certificado de Avalúo Fiscal. Avalúo en pesos del primer semestre de 2008. Comuna: Lautaro. Número de Rol 269 - 83. Dirección o Nombre de la Propiedad: LUIS CASANUEVA 1069 ULTRACAUTIN. Destino de la Propiedad: Habitación. Avalúo Total: 2.156.620. Avalúo Exento de Impuesto: 2.156.620. Avalúo afecto a impuesto: 0. Por orden del Director. Hay firma". Conforme.- a presente minuta ha sido redactada por el abogado don Pedro Reinaldo Quezada Sánchez, con domicilio en la comuna de Nueva Imperial.-

Zoila Montecino Umaña

ZOILA DEL CARMEN MONTECINO UMAÑA

Cédula nacional de identidad número 12.040.055 - K

Vendedor

Marianela del Pilar Mella Huilcaleo

MARIANELA DEL PILAR MELLA HUILCALEO

Cédula nacional de identidad número 13.961.145 - 4

Comprador

AUTORIZO LAS FIRMAS DE LA VUELTA DE DOÑA ZOILA DEL CA
MONTECINO UMAÑA, C.N.I. N° 12.040.055-K, COMO VENDEDORA Y
MARIANELA DEL PILAR MELLA HUILCALEO, C.N.I. N° 13.961.145-4,
COMPRADORA.- TEMUCO, ENERO 14 DEL 2008.-



CONFORME con su original que se protocolizó
con fecha 14/01/08 bajo el N° 110
al final del Protocolo de Instrumentos Públicos
a mi cargo del 2° Bimestre
del año 2008 según Repertorio N° 309
TEMUCO, 14 ENE 2008



ESTA COPIA CONFORME CON SU MATRIZ
LAUTARO. 06 AGO 2021



CERTIFICO QUE LA INSCRIPCION DE DOMINIO
A QUE SE REFIERE LA COPIA PRECEDENTE
SE ENCUENTRA VIGENTE.....

LAUTARO, 06 DE Agosto DEL 2021

